

05/484-10
07.12.17

**Dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 23 fevral tarixli 66 nömrəli Fərmanı ilə notariuslar tərəfindən Qanunun icrasına nəzarət Ədliyyə Nazirliyinə həvalə edilmişdir.

Bu Qanunun 5-ci maddəsinə müvafiq olaraq, notariuslar monitoringdə iştirak edən digər şəxs kateqoriyasına daxildir. Notariusların üzərinə i) daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə, ii) müştərinin pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızlarının və ya digər əmlakının idarə olunması ilə, iii) müştərinin bank və ya qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə və iv) hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanmasının təşkil edilməsi, habelə hüquqi şəxslərin alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatların aparılması zamanı həmin Qanunun 9-11-ci və 12-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş tədbirləri (*eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri, xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə bağlı əməliyyatlar, qeyri-adi əməliyyatlar, sənədlərin saxlanması, məlumatların maliyyə monitoringi orqanına təqdim edilməsi və birbaşa əlaqə qurmadan texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə işgüzar münasibətlərin yaradılması üzrə tədbirlər*) həyata keçirmək öhdəliyi qoyulmuşdur.

Notarius göstərilən əməliyyatlara dair notariat hərəkətlərini apararkən, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş hallar olduqda, həmin Qanunun 9-11-ci maddələrində göstərilmiş qaydalara riayət etməklə, "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-ci, 35-ci, 40-cı və 42-1-ci maddələrinə uyğun olaraq notariat hərəkətinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxslərin şəxsiyyətini, onun imzasının həqiqiliyini və səlahiyyətini yoxlayıb (*eyniləşdirmə və verifikasiya*), əməliyyatın aparılmasından sonra notariat hərəkətləri ilə bağlı məlumatları maliyyə monitoringi orqanına verməlidir.

Göstərilənlərə əsasən, 2017-ci ilin 11 ayı ərzində maliyyə monitoringi orqanına məlumat təqdim edilib-edilməməsi barədə (*əgər varsa sayı göstərilməklə*) qısa arayışı 1(bir) gün müddətində zeynabdunyamaliyeva@mail.ru elektron poçt ünvanına göndəyməyiniz tələb olunur.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

